AI ADVOKAT

ВОДИЧ НИЗ УПРАВНАТА ПОСТАПКА И УПРАВНИОТ СПОР

Како да ги заштитите своите права кога институцијата ќе ве одбие, ќе молчи или нема да постапи по судска одлука

ПРАКТИЧЕН ВОДИЧ ЗА ГРАЃАНИ И ПРАВНИЦИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Автор: адвокат Зоран Стојанкиќ

Едиција: „Моите права во секојдневниот живот“
AI Advokat / Paragraf.mk

Проширено и целосно адаптирано издание 2.0 • Скопје • 2026

Правна проверка на јавно достапните извори: 3 октомври 2026

Авторска и редакциска напомена

Ова издание е самостојно приспособен практичен водич за правниот систем на Република Северна Македонија. Не е превод на српското право и не ги презема српските процесни правила како домашни правила. Српската публикација „Водич кроз управни спор“ (YUCOM, Белград, 2023) е користена како концепциска и организациска референца за граѓански ориентирана публикација. Македонските правила, примери, рокови, институции, модели и правни последици се обработени врз основа на домашното право и наведените домашни извори.

Изворната српска публикација е издадена од Комитетот на правници за човекови права – YUCOM; автори се Теодора Томиќ Лазаревиќ, Драгиша Ќалиќ и Катарина Голубовиќ. Во неа управниот спор е објаснет преку разлика меѓу управна постапка и управен спор, услови за тужба, молчење на управата, рокови, тек на постапката, пресуди, правни средства, трошоци и извршување. Ова македонско издание ја задржува само корисната педагошка логика, но ја менува правната содржина каде што домашното право е различно.

Водичот не е официјален пречистен текст на закон, не е публикација на Управниот суд или на друг државен орган и не заменува правна проценка на конкретен предмет. Посебните закони за даноци, царина, азил, јавни набавки, избори, пензии, градење и други области можат да содржат посебни правила. Пред конкретна употреба мора да се проверат важечката законска верзија, доставата, правната поука, посебниот материјален закон и евентуалните понови уставносудски или судски одлуки.

Сите примери со лица, датуми и предмети се хипотетички. Практичните модели се работни обрасци што се приспособуваат на конкретниот случај; не се готови поднесоци за автоматско поднесување.

> **Human Gate:** За професионална употреба, конкретниот текст, рокот и правниот лек се проверуваат од адвокат или друг овластен правник според важечките извори на датумот на употреба.

Како да го користите водичот

Почнете со брзата ориентација и табелата со рокови. Потоа прочитајте го поглавјето што одговара на вашата фаза: управна постапка, жалба, молчење, тужба, расправа, жалба до Вишиот управен суд или извршување на пресуда.

Кај секој рок запишете четири податоци: што е доставено, кога е доставено, кој правен лек е дозволен и кој е последниот ден за постапување. Усно ветување од службеник, претставка или ургенција не се сигурна замена за навремено правно средство.

Броевите во квадратни загради упатуваат на изворите на крајот. Кога е наведен член, тој е даден како ориентација и треба да се провери во важечкиот службен текст.

Содржина

1. Зошто е важен управниот спор
2. Управна постапка и управен спор – што е разликата
3. Кои акти, дејствија и пропуштања можат да се оспорат
4. Кога прво се поднесува жалба, а кога се оди на суд
5. Молчење на администрацијата
6. Кој одлучува и кои се странките
7. Како се подготвува тужбата
8. Одлагање на извршувањето и времени мерки
9. Најважните рокови

10. Што се случува по поднесување на тужбата
11. Факти, докази и расправа
12. Пресуди и полна јурисдикција
13. Жалба до Вишиот управен суд
14. Повторување на судската постапка
15. Трошоци и бесплатна правна помош
16. Извршување на судската пресуда
17. Практични модели
18. Контролни листи
19. Најчести прашања
20. Поимник
21. Правни извори и библиографија

1. Зошто е важен управниот спор

Управниот спор е судски механизам со кој се контролира законитоста на одлуките, дејствијата и пропуштањата на јавните органи. Неговата цел е двојна: да ги заштити правата и правните интереси на физичките и правните лица и да обезбеди законито функционирање на јавната власт. Законот за управните спорови го поставува овој спор како посебна форма на судска контрола. [1, чл. 1–3]

Практично, управниот спор може да биде релевантен кога институција одбила барање, кога второстепен орган ја одбил жалбата, кога нема дозволена жалба, кога органот молчи, кога се оспорува определено дејствие или кога јавен орган не постапува по правосилна судска одлука во законскиот режим. Не секој спор со државата е управен спор; прво мора да се утврди природата на актот, дејствието и правната заштита.

> **Клучно правило:** Не се тргнува од името на документот, туку од неговото правно дејство. Писмо, известување или „заклучок“ може да има различна правна природа; исто така, не секое решение автоматски се оспорува веднаш пред суд.

2. Управна постапка и управен спор – што е разликата

2.1 Управната постапка

Управната постапка се води пред јавен орган кога се решава за конкретно право, обврска или правен интерес или кога органот презема друго управно дејствие во законските рамки. Во таа постапка се применуваат правилата на Законот за општата управна постапка, освен кога посебен закон уредува поинаку. [2]

Во управната постапка граѓанинот е странка пред органот. Вообичаено се поднесува барање, се прибираат факти и докази, органот носи првостепен акт, а кога е дозволено следува жалба до второстепен орган. ЗОУП го уредува и правото на изјаснување, увид во списите, доставување, рокови, жалба и молчење. [2]

2.2 Управниот спор

Управниот спор е судска постапка. Во него судот ја контролира законитоста на одлуката, дејствието или пропуштањето на јавниот орган. Главните процесни улоги се тужител, тужен и, кога постои, заинтересирано лице. [1, чл. 20–23]

Прашање	Управна постапка	Управен спор
Кој одлучува?	Јавен орган	Управен суд; во жалбена фаза Виш управен суд
Како започнува?	Со барање или по службена должност, зависно од материјата	Со тужба на овластено лице
Што е предмет?	Право, обврска, правен интерес или управно дејствие	Судска контрола на законитоста и, според условите, мериторно решавање
Кои правила важат?	ЗОУП и посебен закон	ЗУС; супсидијарно и други процесни правила кога законот упатува
Главен ризик	Пропуштен рок за жалба / недоволни факти	Недозволена, ненавремена или неуредна тужба; погрешно барање

3. Кои акти, дејствија и пропуштања можат да се оспорат

ЗУС има поширок опфат од класичното оспорување на конечен управен акт. Предметот на управниот спор се определува според член 3 и поврзаните одредби: конечни поединечни управни акти што директно влијаат врз правниот статус на тужителот; пропуштања на јавен орган да одлучи во законски рок; определени дејствија на јавни органи; како и други поединечни акти кога редовно правно средство не е дозволено и не е обезбедена друга судска заштита. [1, чл. 3]

3.1 Проверка пред да одлучите дека „ова е управен спор“

- Кој го донел документот или го презел дејствието?
- Дали органот вршел јавно овластување?
- Дали актот е конечен или прво е дозволена жалба?
- Дали постои друга судска постапка што е изречно предвидена?
- Дали имате право или правен интерес што е директно засегнат?
- Дали посебниот закон има посебен рок или посебен суд?

3.2 Најчести причини за незаконитост

Во практиката тужбата може да укажува на погрешна примена на материјалното право, ненадлежност, суштествени процесни повреди, непотполно или погрешно утврдена фактичка состојба, неправилен заклучок од утврдените факти, прекорачување на границите на дискреционо овластување или друго незаконито постапување. Конкретната основа секогаш се врзува со фактот и доказот во предметот, а не со општа формулација.

4. Кога прво се поднесува жалба, а кога се оди на суд

Кога посебниот закон или ЗОУП дозволуваат жалба против првостепениот акт, по правило прво се користи жалбата. Управниот спор се поведува против конечниот акт, односно по исцрпување на редовниот управен правен пат кога тоа е законски услов. Ако жалба не е дозволена, првостепениот акт може да биде конечен и судската заштита да следува непосредно. [1; 2]

4.1 Жалба во управната постапка

Општиот рок за жалба според ЗОУП е 15 дена од доставувањето или известувањето, освен ако посебен закон предвидува подолг рок. Жалбата треба да покаже кој акт се оспорува, во што е грешката и што се бара. [2, чл. 104–108]

> **Практична грешка:** Не поднесувајте тужба само затоа што првостепеното решение ви изгледа неправично. Прво проверете ја правната поука и дали постои задолжителна или дозволена жалба.

5. Молчење на администрацијата

Молчење на администрацијата постои кога јавниот орган не донел одлука во законскиот рок. ЗОУП ги уредува роковите за првостепено и второстепено постапување, а ЗУС ја обезбедува судската заштита кога условите се исполнети. [1; 2]

За првостепено решавање по барање општото правило е најдоцна 30 дена од уредното барање со доказите што странката била должна да ги достави, со можност за еднократно продолжување до 30 дена под законските услови. Второстепениот орган по правило решава најдоцна во 60 дена од предавањето на жалбата и списите. [2, чл. 93–94 и 112]

Критично е да се знае дека Уставниот суд со Одлуката У.бр.148/2024 од 2 октомври 2024 година го укина делот „во рок од 30 дена“ од член 26 став 2 на ЗУС. Затоа не смее да се користи старата формулација како важечка преклузија за тужба поради молчење. [3]

> **Не применувајте српско правило:** Српската публикација работи со модел „60 + 7 дена“ и дополнителна ургенција. Тој модел не се пренесува автоматски во македонското право. Кај нас се проверуваат ЗОУП, ЗУС, правната поука и посебниот закон.

5.1 Докази за молчење

- копија од барањето или жалбата
- архивски печат, повратница или електронска потврда
- доказ кога списите се предадени на второстепениот орган, ако е релевантно
- писмено барање за информација за статусот, кога помага да се утврди текот на предметот

6. Кој одлучува и кои се странките

Во прв степен управните спорови ги решава Управниот суд во рамките на неговата законска надлежност. За жалбите против одлуките на Управниот суд, кога жалбата е дозволена, одлучува Вишиот управен суд. [1; 10]

6.1 Тужител

Тужител може да биде физичко или правно лице кое смета дека му е повредено право или правен интерес со конечен управен акт, со дејствие или со непостапување на јавен орган во законскиот рок, во законскиот опфат. [1, чл. 20]

6.2 Тужен

Тужен е јавниот орган чиј акт, дејствие или пропуштање се оспорува во управниот спор. Правилното означување на туженият е важно за процесната уредност и за доставувањето на списите.

6.3 Заинтересирано лице

Заинтересирано лице е лице на кое поништувањето, укинувањето или изменувањето на оспорениот акт или дејствие може да му наштети на право или правен интерес. Законскиот третман на оваа категорија беше предмет и на уставносудско преиспитување во 2025 година. [5]

7. Како се подготвува тужбата

Тужбата не е само несогласување со органот. Таа треба да го идентификува спорниот акт или пропуштање, странките, фактите, правната повреда, тужбеното барање и доказите. Во тужба против акт се приложува оспорениот акт и доказот за доставување; кај молчење се приложуваат барањето или жалбата и доказите релевантни за истекот на рокот. [1, чл. 24–28]

7.1 Минимална работна структура

1. Наслов на судот и податоци за тужителот.
2. Тужен јавен орган.
3. Точно означување на актот или опис на молчењето/дејствието.
4. Кратка хронологија со датуми на поднесување и доставување.

5. Фактички и правни причини за незаконитоста.

6. Конкретно тужбено барање: поништување, мериторно решавање, налог, друго законски дозволено барање.

7. Докази и прилози со нумериран список.

8. Судска такса или барање за ослободување, кога е применливо.

9. Датум и потпис.

7.2 Пишувајте по модел: факт → доказ → правно значење → барање

Факт	Доказ	Правно значење	Што барам
Решението е доставено на 4 март	Повратница / е-достава	Го определува почетокот на рокот	Тужбата е навремена
Органот не оценил клучен документ	Документ во списите	Непотполно утврдена фактичка состојба / процесна повреда	Поништување и мериторно решавање ако се исполнети условите
Второстепениот орган не одлучил	Жалба + доказ за предавање	Молчење на администрацијата	Судска заштита според ЗУС

8. Одлагање на извршувањето и времени мерки

Поднесувањето тужба по правило не значи дека оспорениот акт автоматски престанува да се извршува. Ако извршувањето може да предизвика тешко надоместлива штета, треба одделно да се процени дали се исполнети условите за одлагање на извршувањето или за времена мерка. [1, чл. 27–29]

Барањето треба да е конкретно: која мерка се бара, каква штета се заканува, зошто штетата е тешко надоместлива, каков е јавниот интерес и какви последици би имало одлагањето за другите лица. Само тврдење дека „ќе настане штета“ е слабо без документи, пресметки, фотографии, медицинска или деловна документација, договори или други докази.

> **Итна постапка:** Кога законот предвидува краток рок за одлука или жалба против решение за времена мерка, рокот се проверува веднаш и одделно од рокот за главната тужба.

9. Најважните рокови

Дејствие	Општо правило	Правна основа / напомена
Првостепено решавање по барање	Најдоцна 30 дена; можно еднократно продолжување до 30 дена под услови	ЗОУП 93–94 [2]
Жалба против управен акт	15 дена од доставување/известување, освен подолг рок со посебен закон	ЗОУП 106 [2]
Второстепено решавање	Најдоцна 60 дена од предавање на жалбата и списите	ЗОУП 112 [2]
Тужба против доставен акт	По правило 30 дена од доставување	ЗУС 26 ст.1 [1]
Тужба поради молчење	По истекот на законскиот рок и исполнување на претходните услови;	ЗУС 26 ст.2 + У.бр.148/2024 [1][3]

Дејствие	Општо правило	Правна основа / напомена
	укинат е делот за 30-дневна преклузија	
Жалба против пресуда, кога е дозволена	15 дена од доставување на преписот	ЗУС 69 [1]
Повторување – општ субјективен рок	30 дена од дознавање за причината, со посебни правила за одделни основи	ЗУС 82–85 [1]

Сметање на рок: За управните рокови се применуваат правилата на ЗОУП; за судските рокови се проверуваат ЗУС и применливите судски процесни правила. Не пренесувајте автоматски едно правило од еден процес во друг.

10. Што се случува по поднесување на тужбата

10.1 Претходна проверка

Судот најпрво проверува процесни претпоставки: навременост, дозволеност, уредност, тужителски интерес, исцрпеност на правниот пат кога е потребна и други законски услови. Неуредна или недозволена тужба може да биде отфрлена без разгледување на суштината.

10.2 Доставување на тужбата и списите

Кога тужбата продолжува во постапка, судот го вклучува туженият орган и ги прибавува списите и одговорот. Практично, тужителот треба да спореди што има во судскиот предмет со сопствената документација и да реагира ако недостига клучен документ или ако се појави ново тврдење.

10.3 Промена или повлекување на оспорениот акт

Ако органот во текот на спорот го измени или поништи актот или донесе акт што претходно недостигал, судот ја оценува процесната последица според ЗУС. Тужителот треба јасно да се изјасни дали новата состојба целосно го задоволува неговото барање или спорот останува.

11. Факти, докази и расправа

Современиот македонски ЗУС е ориентиран кон ефективна судска заштита и, кога се исполнети условите, мериторно решавање. Тоа ја прави доказната подготовка особено важна. Не е доволно да се тврди дека органот „не бил во право“; треба да се покаже кои факти се решителни и со што се докажуваат. [1]

11.1 Доказна папка

- оспорен акт и сите претходни акти
- докази за доставување
- барање, жалба и дополнувања
- записници, вештачења, мислења и службени белешки
- исправи на кои се повикува странката
- предлог за доказ што не можел порано да се прибави, со објаснување зошто

11.2 Расправа

Кога се одржува расправа, фокусот треба да биде на спорните правни и фактички прашања. Подгответе кратка хронологија, список на клучни докази и јасен одговор на прашањето: што точно барам судот да реши? Ако се предлагаат нови факти или докази, објаснете ја нивната релевантност и процесната дозволеност.

12. Пресуди и полна јурисдикција

Една од најважните разлики меѓу македонскиот систем и постариот класичен модел е силната улога на полната јурисдикција. Според член 60 став 1 на ЗУС, ако судот утврди незаконитост, тој по правило го усвојува тужбеното барање, го поништува актот и сам ја решава управната работа; законски постојат исклучоци кога предметот се враќа на органот. [1, чл. 60]

Уставниот суд во У.бр.249/2024 од 21 јануари 2026 година не поведе постапка против член 60 став 3 алинеја 2, кој овозможува враќање кога природата на работата не дозволува полна јурисдикција или кога фактите по суштинските прашања не можат целосно да се утврдат пред судот. [6]

Исход	Што значи практично
Судот сам ја решава управната работа	Пресудата го заменува поништениот акт во определениот обем.
Актот е поништен и предметот е вратен	Органот мора повторно да постапи во согласност со изреката и правните насоки.
Тужбата е одбиена	Судот не утврдил основ за усвојување на барањето во спорниот обем.
Постапката е запрена	Се чита конкретната причина и се проверуваат последиците за трошоците и понатамошната заштита.

> **Не мешајте поништување и конечно признаено право:** Поништување со враќање не значи автоматски дека граѓанинот го добил материјалното право. Прочитајте што точно утврдил судот и што треба повторно да докаже органот.

13. Жалба до Вишиот управен суд

За разлика од српскиот водич од 2023 година, кој поаѓа од систем во кој против одлуката на Управниот суд жалба по правило не е дозволена, македонскиот ЗУС предвидува жалба против пресуда во законски определени случаи, за која одлучува Вишиот управен суд. Кога е дозволена, жалбата се поднесува преку Управниот суд во рок од 15 дена од доставувањето на преписот. [1, чл. 69 и 74]

Жалбата може да се темели на суштествена повреда на постапката, погрешно или нецелосно утврдена фактичка состојба и погрешна примена на материјалното право. Во жалбата се означува кој дел од пресудата се побива и како грешката влијаела врз исходот. [1]

Важен исклучок е член 69 став 4, кој ограничува жалба во определени случаи, меѓу кои пресуда со која актот е поништен или прогласен за ништовен и предметот е вратен, како и пресуда со налог органот да донесе акт што не бил донесен во рок. Оваа одредба беше предмет на уставносудска иницијатива во У.бр.247/2024; иницијативата во тој дел беше отфрлена, а останатите оспорени делови не доведоа до поведување постапка. [5]

> **Проверка на изреката:** Никогаш не претпоставувајте дека секоја пресуда е жалбена или нежалбена. Проверете ја точната изрека, член 69 и правната поука.

14. Повторување на судската постапка

Повторувањето е вонреден правен лек со ограничени законски основи. Меѓу нив се нови факти или докази со законското значење, фалсификувана исправа, определени кривични дејствија, недозволено учество на судија, лишување заинтересирано лице од учество и релевантна одлука на Европскиот суд за човекови права. Самото незадоволство од пресудата не е основ за повторување. [1, чл. 82–85]

Општиот рок е 30 дена од дознавањето за причината, со посебни правила за одделни основи. За постари предмети се проверуваат и преодните одредби.

15. Трошоци и бесплатна правна помош

15.1 Трошоци

Трошоците може да вклучуваат судска такса, адвокатска награда, вештачење, превод, патни трошоци и други неопходни издатоци. ЗУС содржи посебни правила за трошоците и, во определени ситуации, упатува на правилата на парничната постапка. Не е безбедно да се користи едноставната формула „кој губи плаќа сè“. [1, чл. 86]

Договорениот хонорар со адвокатот и износот што судот ќе го признае како процесен трошок се различни прашања. За барање на трошоци водете трошковник со дејствие, датум, износ и доказ.

15.2 Бесплатна правна помош

Министерството за правда објавува информации за примарна и секундарна бесплатна правна помош. Примарната помош опфаќа иницијален правен совет, општа правна информација, општ правен совет и помош при комплетирање барање за секундарна помош. Секундарната помош ја дава адвокат на лице што ги исполнува законските услови за конкретна правна работа. [7]

> **Роковите продолжуваат:** Поднесено барање за бесплатна правна помош не треба автоматски да се третира како прекин или продолжување на процесен рок. Проверете ја конкретната постапка.

16. Извршување на судската пресуда

По прием на пресудата прво утврдете: дали е дозволена жалба, дали е поднесена, кога настанала правосилноста, што точно наложува изреката и кој рок има јавниот орган. Правосилноста и извршноста не се ист поим во секоја ситуација. [1]

Кај предмет што е вратен на повторно одлучување, ЗУС содржи обврски органот да постапи според изреката и правните насоки. Ако органот не постапи, се документира доставата на пресудата, истекот на рокот, непостапувањето и се преземаат мерките што законот ги дозволува пред судот. [1, чл. 87–90]

Ако по претходно поништување органот повторно донесе акт спротивно на правното сфаќање или насоките на судот, новиот акт се оспорува навремено и се посочува претходната пресуда. Законскиот модел ја засилува обврската за ефективно судско решавање во повтореният спор. [1]

17. Практични модели

> **Важно:** Следните модели се работни структури. Пред поднесување се приспособуваат на конкретниот акт, посебниот закон, фактичката состојба, доказите и точниот вид барање.

17.1 Модел – жалба против првостепено решение

До: [надлежен второстепен орган] / преку [првостепен орган]

Жалител: [име, адреса, контакт]

Против: Решение бр. [___] од [___], доставено на [___]

ЖАЛБА

1. Кратка фактичка состојба: [што е побарано и што решил органот].

2. Причини: [погрешна примена на закон / процесна повреда / фактичка грешка / друго].

3. Докази: [нумерирани].

4. Барање: [да се поништи/измени решението или предметот да се врати, според законската можност].

Прилози: [___] Датум: [___] Потпис: [___]

17.2 Модел – тужба против конечен управен акт

ДО УПРАВНИОТ СУД

Тужител: [име/назив, адреса, ЕМБГ/ЕДБ само кога е законски потребно]

Тужен: [јавен орган]

Оспорен акт: [точен назив, број и датум], доставен на [датум]

ТУЖБА

Факти: [кратка хронологија со датуми].

Причини за незаконитост: [конкретно, со упатување на факти и закон].

Докази: [акт, достава, претходни поднесоци, исправи].

Тужбено барање: [прецизно формулирано според конкретната ситуација].

Посебно барање за времена мерка/одлагање: [ако е применливо, со факти и докази].

Прилози: [___] Датум: [___] Потпис: [___]

17.3 Модел – тужба поради молчење на администрацијата

ДО УПРАВНИОТ СУД

Тужител: [___]

Тужен: [јавен орган]

ТУЖБА ПОРАДИ МОЛЧЕЊЕ НА АДМИНИСТРАЦИЈАТА

На [датум] е поднесено [барање/жалба], доказ: [архивски број/потврда].

Законскиот рок за одлучување истекол на [датум], а до денот на тужбата не е донесен/доставен акт.

Претходниот правен пат е исполнет: [објаснување дали била дозволена жалба и што е преземено].

Се бара судска заштита согласно ЗУС и конкретно: [формулирајте барање].

Прилози: [барање, жалба, докази за поднесување, други исправи].

17.4 Модел – барање за времена мерка / одлагање

Оспорениот акт се извршува/може да се изврши на следниот начин: [___].

Ризикот од тешко надоместлива штета е: [конкретно].

Докази за штетата и итноста: [___].

Предложена мерка: [точно].

Јавниот интерес и интересот на другите лица не се повредуваат/се заштитуваат на следниот начин: [___].

17.5 Модел – поднесок поради непостапување по пресуда

Судски предмет: [___]; пресуда: [___]; датум на доставување: [___].

Во изреката е наложено: [___].

Рокот истекол на: [___].

Органот до денес не постапил / постапил спротивно на насоките: [опис].

Докази: [пресуда, достава, нов акт/отсуство на акт, поднесоци].

Барање до судот: [мерка според применливите одредби на ЗУС].

18. Контролни листи

18.1 Пред жалба

- ☐ Имам целосна копија од решението и правната поука.
- ☐ Имам доказ за датумот на доставување.
- ☐ Го проверив посебниот закон и рокот.
- ☐ Ги означив фактите што органот погрешно ги утврдил или не ги оценил.
- ☐ Ги приложив доказите или објаснив каде се наоѓаат.
- ☐ Точно сум напишал што барам второстепениот орган да направи.

18.2 Пред тужба

- ☐ Актот е конечен или жалба не е дозволена.
- ☐ Рокот е проверен според доказот за доставување.
- ☐ Кај молчење го проверив истекот на законскиот рок и претходниот правен пат.
- ☐ Тужениот орган е правилно означен.
- ☐ Барањето е конкретно и одговара на фактите.
- ☐ Сите прилози се нумерирани.
- ☐ Одделно е проценета потребата од времена мерка.
- ☐ Проверени се таксата и можноста за бесплатна правна помош.

18.3 По пресуда

- ☐ Ја прочитав изреката, не само образложението.
- ☐ Проверив дали жалбата е дозволена и колкав е рокот.
- ☐ Го запишав датумот на доставување и правосилноста.
- ☐ Ако предметот е вратен, знам што точно треба да направи органот.
- ☐ Го следам рокот и чувам доказ за секое понатамошно поднесување.

19. Најчести прашања

Органот ми рече дека предметот „се работи“. Дали да чекам?

Побарајте писмен статус и проверете го законскиот рок. Неформална информација не е замена за правен лек кога рокот истекува.

Може ли веднаш во суд ако сум незадоволен од првостепеното решение?

Само ако жалба не е дозволена или законот предвидува непосредна судска заштита. Во спротивно прво се користи жалбата.

Дали тужбата го запира извршувањето?

Не по правило. Одделно се проверуваат условите за одлагање или времена мерка.

Што ако немам копија од целиот предмет?

Побарајте увид и копии, но не пропуштајте рок. Навремено поднесете го правното средство со расположливите докази и побарајте прибавување на списите кога законот го дозволува.

Што ако органот донесе ново решение додека трае спорот?

Проверете дали новиот акт ве задоволува и каква процесна последица има. Изјаснете се јасно пред судот.

Може ли AI да ми го пресмета рокот?

AI може да помогне со работна пресметка, но рокот мора да се провери според доказот за доставување, важечкиот закон, празници/неработни денови и посебниот режим. Не потпирајте процесен рок само на автоматски одговор.

20. Поимник

Поим	Практично значење
Управен акт	Поединечен акт на јавен орган со кој се одлучува за право, обврска или правен интерес во законскиот опфат.
Конечен акт	Акт против кој нема дозволена редовна управна жалба или жалбениот пат е исцрпен.
Молчење на администрацијата	Недонесување одлука во законскиот рок, со правна заштита според ЗОУП, ЗУС и посебниот закон.
Тужител	Лицето што бара судска заштита.
Тужен	Јавниот орган чиј акт, дејствие или пропуштање се оспорува.
Заинтересирано лице	Лице чие право или правен интерес може да биде засегнат од исходот.
Полна јурисдикција	Судот не само што го поништува актот, туку под законските услови сам ја решава управната работа.

Поим	Практично значење
Времена мерка	Итна судска заштита за спречување тешки последици додека спорот трае, според законските услови.
Правосилност	Состојба во која судската одлука повеќе не може да се побива со редовен правен лек во конкретниот обем.
Извршност	Подобност одлуката да се спроведе; се проверува според конкретниот законски режим.

21. Правни извори и библиографија

Правната проверка на ова издание е направена според јавно достапните извори што беа достапни на 3 октомври 2026 година. За конкретна употреба меродавни се службените објави, важечките текстови и конкретната процесна состојба.

[1] Закон за управни спорови — „Службен весник на РСМ“ бр. 96/2019, со подоцнежни интервенции наведени во ЛДБИС, вклучително бр. 150/2024 и Уставносудската одлука објавена во бр. 220/2024. ЛДБИС го води законот како активен; почеток на примена 25.05.2020.

[2] Закон за општата управна постапка — „Службен весник на РМ“ бр. 124/2015, со уставносудската интервенција У.бр.94/2017, објавена во 2018 година, со која е укинат член 77 став 2.

[3] Уставен суд, У.бр.148/2024 — Одлука од 2.10.2024: укинат е делот „во рок од 30 дена“ од член 26 став 2 на ЗУС, релевантно за тужба поради молчење на администрацијата.

[4] Уставен суд, У.бр.94/2017 — Одлука од 28.03.2018: укинат член 77 став 2 од ЗОУП.

[5] Уставен суд, У.бр.247/2024 — Решение од 19.11.2025 во врска со членови 4, 15, 23, 69 и 71 од ЗУС; не е поведена постапка за дел од оспорените одредби, а иницијативата за член 69 став 4 е отфрлена.

[6] Уставен суд, У.бр.249/2024 — Решение од 21.01.2026: не е поведена постапка за член 60 став 3 алинеја 2 од ЗУС, релевантно за исклучокот од полна јурисдикција.

[7] Министерство за правда – Бесплатна правна помош — Официјална страница за примарна и секундарна правна помош, услови, обрасци и регистри; наведува Закон за БПП 101/2019 и измена 194/2024.

[8] Закон за парничната постапка — Се проверува во деловите во кои ЗУС упатува на соодветна примена, особено за одделни процесни и трошковни прашања.

[9] Европска конвенција за човековите права — Особено член 6 и член 13 кога се релевантни за правото на правично судење и ефективен правен лек, со внимателна проверка на применливоста во конкретниот тип управен спор.

[10] Министерство за правда – Судови — Официјални информации за Управниот суд и Вишиот управен суд; контактите и адресите секогаш се проверуваат на тековната официјална страница пред поднесување.

[11] Уставен суд, У.бр.118/2025 — Решение од 20.05.2026: запрена е постапката за оценување на уставноста, меѓу другото, на дел од член 69 од ЗУС што ја исклучува жалбата против пресуда со која управниот акт е поништен или прогласен за ништовен и предметот е вратен на повторно постапување. Постапката е запрена по целосно повлекување на иницијативата; ова решение не ја изменува важечката одредба.

Концепциска референца за организација на публикацијата

Теодора Томиќ Лазаревиќ, Драгиша Ќаликќ и Катарина Голубовиќ, **Водич кроз управни спор**, Комитет правника за људска права – YUCOM, Белград, 2023, ISBN 978-86-82222-18-7. Користено како педагошка и организациска референца; не како извор на македонското позитивно право.

Официјални електронски извори

- ЛДБИС – Закон за управни спорови
- Уставен суд – У.бр.148/2024
- Уставен суд – У.бр.94/2017-1
- Уставен суд – У.бр.247/2024
- Уставен суд – У.бр.249/2024
- Уставен суд – У.бр.118/2025
- Агенција за администрација – ЗОУП
- Министерство за правда – Бесплатна правна помош
- Министерство за правда – Судови

Евиденција на изданието

Верзија 2.0 • 3 октомври 2026 • Автор: адвокат Зоран Стојанкиќ • Едиција „Моите права во секојдневниот живот“ • AI Advokat / Paragraf.mk.

Следна редакција: да се проверат сите измени на ЗУС и ЗОУП, нови уставносудски одлуки, евентуални измени на судската организација, судските такси, бесплатната правна помош, електронското поднесување и контактите на судовите. Моделите да се ревидираат при секоја релевантна промена на процесното право.

> **Статус:** Авторски адаптиран работен текст за финална адвокатска верификација пред јавно објавување. Не е официјален правен извор.